

**DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH DI SHAH ALAM
DALAM NEGERI SELANGOR, MALAYSIA**

PERMOHONAN NO: 2312-A0010-003-0138

Antara

MUHAMMAD ZUBIR BIN MOHAMED

PEMOHON

Iwn

EDA HARYANIE BINTI ABD RASHID

RESPONDEN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Abd Latif (Panel), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Panel) Pada 17 Januari 2024 / 17 Muharam 1445H]

Kes Permohonan Semakan No. 2312-A0010-003-0138

[Semakan Kehakiman Terhadap keputusan temuduga anak-anak yang telah mumamyyiz dalam kes tuntutan Hadhanah]

Pegum Syarie Pemohon : Tetuan Hafiz & Co.

Pegum Syarie Responden : Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh pihak Pemohon melalui Notis semakan bertarikh 26/12/2023 terhadap keputusan temuduga anak-anak oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor yang dibuat pada 5/10/2023 (*selepas ini dirujuk sebagai "YA Hakim Bicara"*) dan keputusannya dibacakan oleh YA Hakim Bicara pada 4/12/2023.

[2] Pemohon telah memplidkan beberapa Alasan semakan dan alasan-alasan tersebut dapat diringkaskan sebagaimana berikut:

- i. Keputusan temuduga bukan sebenarnya pilihan anak-anak.
- ii. Pemohon menyatakan anak-anak tersebut telah dihasut, dipengaruhi dan dimanipulasi fikiran mereka oleh pihak Responden dengan niat untuk menyalahgunakan proses mahkamah.
- iii. Pemohon juga menyatakan bahawa pemohon telah dimaklumkan oleh anak-anak tersebut bahawa mereka memilih untuk tinggal dengan Reponden semasa proses temubual tersebut kerana sebelum ini pihak Responden dan saudara-saudara Responden telah mempengaruhi dan memanipulasi fikiran anak-anak tersebut supaya tinggal dengan Responden.

[3] Pemohon telah mengemukakan CD yang mengandungi pengakuan anak pertama, anak kedua dan anak ketiga bersama-sama afidavit Pemohon.

FAKTA KES

[4] Pemohon dalam kes ini merupakan bekas suami kepada Responden. Pihak-pihak telah berkahwin pada 7/6/2007 dan bercerai pada 3/11/2022. Hasil perkahwinan, pihak-pihak dikurniakan dengan 6 orang cahaya mata.

[5] Pada 11/8/2022 Responden telah memfailkan tuntutan hadhanah di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor (selepas ini dirujuk sebagai kes tersebut). Kes tersebut masih dalam prosiding perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam.

[6] Pada 7/2/2023 Pemohon sebagai Defendan dalam kes tersebut telah menghantar suatu surat makluman persetujuan Defendan yang mana kandungan surat tersebut adalah seperti berikut:

- i. Anak-anak yang telah mencapai umur mumayyiz ditemuduga oleh mahkamah berdasarkan peruntukan seksyen 87(2) (b) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan keputusan temuduga anak-anak tersebut dijadikan keputusan di dalam kes tersebut. Senarai anak-anak yang telah mencapai umur mumayyiz ialah sepertimana berikut:
 - a. Aini Khaira binti Muhammad Zubir- 14 tahun
 - b. Aisya Zuyyin binti Muhammad Zubir- 12 tahun
 - c. Airis Zarin binti Muhammad Zubir- 11 tahun
 - d. Aileen Ziyyan binti Muhammad Zubir- 7 tahun
- ii. Bagi anak-anak yang belum mencapai umur mumayyiz pula, Defendan bersetuju hak jagaan anak-anak tersebut diserahkan kepada Plaintif selaku ibu kandung. Senarai anak-anak yang belum mumayyiz ialah sepertimana berikut:
 - a. Aimy Zuleykha binti Muhammad Zubir- 4 tahun
 - b. Ayyub Zikrie bin Muhammad Zubir- 2 tahun

[7] Pada 4/12/2023 YA Hakim Bicara telah membacakan keputusan temuduga anak-anak sebagaimana berikut:

- a. Keputusan temuduga anak-anak tersebut telah diputuskan sebagaimana berikut: Anak yang bernama Aini Khaira binti Muhammad Zubir- 14 tahun, Aisya Zuyyin binti Muhammad Zubir- 12 tahun, Airis Zarin binti Muhammad Zubir- 11 tahun dan Aileen Ziyyan binti Muhammad Zubir- 7 tahun memilih untuk tinggal bersama Responden.

[8] Pemohon dalam permohonan semakan ini memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan perintah seperti berikut:

- a. Mahkamah meluluskan permohonan semakan di dalam tindakan ini;
- b. Mahkamah yang mulia memerintahkan bahawa keputusan temuduga oleh YA Hakim Bicara terhadap anak yang bernama Aini Khaira binti Muhammad Zubir, Aisya Zuyyin binti Muhammad Zubir, Airis Zarin binti Muhammad Zubir dan Aileen Ziyyan binti Muhammad Zubir yang memutuskan bahawa anak-anak tersebut memilih untuk tinggal bersama Responden adalah dibatalkan;
- c. Mahkamah yang mulia ini memerintahkan bahawa YA Hakim Bicara hendaklah menjalankan semula proses temuduga anak yang bernama Aini Khaira binti Muhammad Zubir, Aisya Zuyyin binti Muhammad Zubir, Airis Zarin binti Muhammad Zubir dan Aileen Ziyyan binti Muhammad Zubir dengan kehadiran Pemohon, Responden dan Peguam Syarie masing-masing semasa proses temuduga anak-anak tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[9] Berdasarkan notis permohonan, Pemohon memohon agar kami membuat semakan ke atas keputusan temuduga anak-anak dalam kes tuntutan hadhanah di Mahkamah Tinggi Syariah. Sebelum kami boleh memberikan ulasan terhadap permohonan ini, terlebih dahulu kami akan membuat penilaian samada proses yang dipilih oleh Pemohon dalam kes sebegini iaitu melalui cara semakan adalah tepat atau sebaliknya kerana kes tersebut masih di peringkat prosiding perbicaraan.

[10] Suka kami tegaskan bahawa penilaian tersebut adalah perlu memandangkan permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak wajar dibenarkan tanpa justifikasi undang-undang yang kukuh.

[11] Ini kerana prosiding semakan adalah suatu proses menyemak rekod kes tanpa melibatkan pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[12] Dalam hal ini kami turut dipandu oleh Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Kami perturunkan Arahan Amalan yang dimaksudkan disini untuk dijadikan panduan.

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di
Mahkamah Rayuan Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengamdung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*

- iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*

7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*

[13] Disamping itu Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2), kes Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, Kes Mal (Semakan) Negeri Selangor No. 14000-003-0033-2012, kes Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Negeri Selangor No. 10000-003-0009-2011, dan kes

[14] Maka persoalannya adakah kes ini sesuai untuk dibuat proses semakan atau tidak? Kami telah meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon dan mendapati bahawa alasan Pemohon menfailkan permohonan semakan ini adalah kerana tidak berpuas hati dengan keputusan temuduga pilihan anak-anak.

[15] Dalam permohonan di hadapan kami merujuk kepada sub-arahannya 6 AA7/2014, dinyatakan:

Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.

[16] Walaubagaimanapun kami telah merujuk kepada alasan-alasan yang dinyatakan oleh Pemohon, kami tidak ditunjukkan apakah tatacara atau isu melibatkan tatacara yang silap atau salah telah berlaku semasa proses perbicaraan berlangsung.

[17] Kami dapati proses temuduga anak-anak yang mumayyiz telah dilaksanakan oleh YA Hakim Bicara dengan persetujuan pihak-pihak termasuklah pihak Pemohon.

[18] Seterusnya kami merujuk kepada seksyen 87(2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 bahawa pertimbangan untuk memastikan kebajikan anak terpelihara hendaklah mengambilkira kemahuan-kemahuan ibu bapa anak dan juga kemahuan

anak yang perlukan jagaan. Ini bermakna, menjadi keperluan seksyen 87(2) itu bahawa hakim bicara hendaklah mengambil keterangan ibu bapa atau pihak yang memohon jagaan dan juga keterangan anak. Keterangan ibu bapa dan anak sangat penting untuk membolehkan hakim dibentangkan fakta sebanyak mungkin berkaitan hal keadaan yang boleh memenuhi keperluan-keperluan fizikal anak, keadaan persekitaran yang boleh memberi kesan emosi, mental, pemikiran dan agama anak. Perkataan “dan” yang menjadi penghubung sek. 87(2)(a) dan 87(2)(b) menunjukkan tiada pilihan untuk hanya mengambil kira kemahuan salah seorang sahaja. Oleh yang demikian, kegagalan seseorang hakim bicara mengambil keterangan ibubapa dan anak, telah menjejaskan keperluan undang-undang di dalam seksyen 87(2) tersebut melainkan wujud alasan yang munasabah bahawa keterangan ibu bapa dan anak secara zahir adalah tidak wajar diambil, atau terdapat persetujuan oleh kedua-dua pihak yang bertikai atau keadaan anak tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan di dalam sek. 86(2)(b) itu.

[19] Oleh kerana kes bicara masih belum selesai, kami berpuas hati bahawa Hakim Bicara tidak terkhilaf dalam mengendalikan temuduga pilihan anak-anak.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon, maka dengan ini kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Permohonan Semakan Pemohon **DITOLAK**.
2. Perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor pada 4/12/2023 dalam kes Permohonan No.10100-028-0505-2022 **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini dibaca dan ditandatangani oleh;

-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

-
3. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

